

République islamique de Mauritanie
Transparence- Equité – Intégrité
AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS



Avis juridique N° 04/ARMP/CRD/2026 du Commission de Règlement des Différends, rendu à la suite de la saisine du Ministre des Finances, portant sur une clarification relative l'autorité compétente pour signer les marchés publics infra-seuil, notamment entre les responsables de programme et les Secrétaires généraux

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vu la loi n°2021-024 du 29 décembre 2021 abrogeant et remplaçant la loi n°2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés Publics ;

Vu le décret n°2022-083 du 08 juin 2022 portant application de la loi n° 2021-024 du 29 décembre 2021 abrogeant et remplaçant la loi n° 2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés Publics ;

Vu le décret n° 2023 – 054 du 07 mars 2023 modifiant certaines dispositions du décret n°2022-083 du 08 juin 2022 portant application de la loi n° 2021-024 du 29 décembre 2021 abrogeant et remplaçant la loi n° 2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés Publics ;

Vu le décret n°2022-085 du 08 juin 2022 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu le décret n° 2023-201 du 23 novembre 2023 portant nomination de la Présidente du Conseil de régulation de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu le décret n°2026-047 du 05 mars 2026 portant nomination des membres du Conseil de régulation de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu la saisine du Ministère des Finances n° 266 en date du 12 mars 2026 ;
Après avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

I. SUR LES FAITS A L'APPUI DE LA DEMANDE D'AVIS

Par la lettre n° 266 du 12 mars 2026, Monsieur le Ministre des Finances a sollicité un avis juridique relatif à la détermination de l'autorité compétente pour la signature des marchés publics infra-seuil dans le cadre de la mise en œuvre du budget-programme.

Handwritten signature and a large blue checkmark.

La saisine s'inscrit dans un contexte marqué par :

- Le basculement, opéré par la loi de finances pour l'exercice 2026, d'un budget de moyens vers un budget axé sur les résultats, en application de la loi organique n° 2018-039 relative aux lois de finances ;
- L'adoption du décret n° 2026-040/PM du 26 février 2026 modifiant les règles relatives à la délégation de signature des ordonnateurs principaux.

Dans ce cadre, une incertitude est apparue quant à l'autorité compétente pour signer les marchés publics infra-seuil, notamment entre les responsables de programme et les Secrétaires généraux.

II. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS

La demande d'avis vise à déterminer si la compétence de signature des marchés publics infra-seuil relève des responsables de programme, en leur qualité d'ordonnateurs dans le cadre du budget-programme ou des Secrétaires généraux des départements ministériels, traditionnellement investis de compétences de gestion administrative et financière élargies

III. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE

Considérant qu'aux termes de l'article Article 13 de la loi 2021-024, l'ARMP est notamment chargée de Produire, à la demande du Gouvernement, des avis professionnels et indépendants sur tous les sujets en relation avec les marchés publics qui lui seraient soumis.

Considérant que la demande d'avis juridique émane d'une autorité administrative compétente (le Ministre), qu'elle porte sur une question d'interprétation juridique résultant de l'articulation de textes récents et qu'elle présente un intérêt pratique certain, lié à la sécurisation des procédures de dépense publique ainsi qu'à la réforme budgétaire en cours ;

Considérant que la demande d'avis, de par sa nature, n'est soumise à aucune exigence de délai ;

En conséquence, il y a lieu de la déclarer recevable.

IV. EXAMEN DE LA DEMANDE D'AVIS JURIDIQUE

1) Sur la qualité d'ordonnateur

Considérant que, selon la loi organique n° 2018-039, les ministres sont ordonnateurs principaux des crédits et disposent du pouvoir de délégation de signature ;

Considérant que la réglementation relative à la comptabilité publique confère à l'ordonnateur la compétence pour engager, liquider et ordonnancer les dépenses ;

Considérant que l'engagement juridique de la dépense, matérialisé notamment par la signature des contrats, relève intrinsèquement de cette qualité ;

Il en résulte que la signature des marchés publics constitue une prérogative de l'ordonnateur. *AF*

2) Sur le rôle des responsables de programme

Considérant que le budget-programme repose sur une logique de responsabilisation des gestionnaires de crédits ;

Considérant que les responsables de programme disposent des crédits et sont chargés de leur exécution ;

Considérant que les textes leur reconnaissent des pouvoirs d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses ;

Il en découle que les responsables de programme exercent, dans leur périmètre, des fonctions assimilables à celles d'ordonnateurs.

3) Sur le régime de la délégation de signature

Considérant que la délégation de signature constitue une faculté laissée à l'ordonnateur principal et non une obligation ;

Considérant que le décret n° 2026-040 fixe limitativement les bénéficiaires possibles de cette délégation, en distinguant :

- Les Secrétaires généraux pour les programmes de support ;
- Les responsables de programme pour les programmes opérationnels ;

Considérant que la délégation de signature n'emporte pas transfert de compétence mais simple habilitation à signer au nom de l'autorité délégante ;

Il s'ensuit que l'exercice effectif du pouvoir de signature dépend du cadre de délégation mis en place par le ministre.

4) Sur la signature des marchés publics infra-seuil

Considérant que les marchés publics infra-seuil obéissent à des procédures simplifiées mais respectent les principes fondamentaux de la commande publique ;

Considérant, conformément aux textes applicables, qu'il est stipulé à la page 18 du Manuel infra seuil que le contrat est signé par l'ordonnateur ou son délégataire ;

Considérant que la signature du marché constitue un acte d'engagement de la dépense ;

Il en résulte que la compétence de signature suit la qualité d'ordonnateur ou de délégataire régulièrement habilité.

5) Sur l'articulation entre responsables de programme et Secrétaires généraux

Considérant que la réforme du budget-programme tend à confier l'exécution des crédits aux responsables de programme ;

Considérant que les Secrétaires généraux conservent un rôle de coordination administrative et peuvent intervenir en tant que délégués, notamment pour les programmes de support ;

Il en découle que :

- La compétence de principe appartient aux responsables de programme pour les crédits relevant de leur périmètre ;
- L'intervention des Secrétaires généraux demeure subordonnée à l'existence d'une délégation de signature régulière.

V. AVIS

Au regard de l'ensemble des dispositions précitées, la CRD, statuant en date du 06 avril 2026 a rendu l'avis dont la teneur suit :

- Que la signature des marchés publics infra-seuil constitue un acte d'engagement relevant de la compétence de l'ordonnateur ;
- Que dans le cadre du budget-programme, cette compétence est exercée, en principe, par les responsables de programme pour les crédits dont ils ont la charge ;
- Que les Secrétaires Généraux ne peuvent signer de tels marchés que sur la base d'une délégation de signature régulièrement accordée par le ministre, notamment pour les programmes de support ;
- Que la répartition des compétences en matière d'ordonnancement dépend, en conséquence, du dispositif de délégation effectivement mis en place par les textes régissant la gestion des finances publiques.

Fait et clos à Nouakchott, le 06/04/2026.

LA PRESIDENTE

Khadija BOUKA

